

HSC | GLOBAL

DOMÍNIO REGULATÓRIO COM IA • CLASSES I E II NA ANVISA

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 1

Classes I e II: do enquadramento à notificação

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 1

MÓDULO	1, ao vivo, em duas partes
CARGA	8 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023)
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das aulas do Módulo 1, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem fiscaliza uma notificação.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, o exercício do caderno e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	Quem regula dispositivos médicos no Brasil	4
2	As palavras que decidem a classe	7
3	Classificação nas Classes I e II	10
4	Enquadramento: é dispositivo?	13
5	Notificação de Classe I	15
6	Notificação de Classe II	17
7	Do preparo à publicação	19
8	A vida depois da notificação	21
9	Glossário	23
10	Para revisar	24

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 1 é ao vivo e tem oito blocos em duas partes: do sistema regulatório ao enquadramento (Parte 1) e da notificação ao pós-mercado (Parte 2).

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	O sistema regulatório brasileiro	Parte 1, slides 4 a 8	Capítulo 1	–
2	Conceitos e definições	Parte 1, slides 9 a 13	Capítulo 2	–
3	Classificação de risco	Parte 1, slides 14 a 19	Capítulo 3	E1
4	Enquadramento sanitário	Parte 1, slides 20 a 25	Capítulo 4	E2
5	Notificação de Classe I	Parte 2, slides 3 a 7	Capítulo 5	E3
6	Notificação de Classe II	Parte 2, slides 8 a 12	Capítulo 6	E4
7	Fluxo de peticionamento	Parte 2, slides 13 a 16	Capítulo 7	–
8	Pós-notificação e síntese	Parte 2, slides 17 a 22	Capítulo 8	E5

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Faça a Preparação do aluno e leia o capítulo do bloco com a RDC 751/2022 aberta no artigo citado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote o artigo ou a regra que decide cada caso discutido.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Refaça o exercício do caderno sem olhar a resposta da aula e registre suas dúvidas.

ANTES DO MÓDULO 2

O Módulo 2 trata das Classes III e IV, que passam por análise prévia da Anvisa. Revise os Capítulos 3 e 6: a lógica das regras e o dossiê técnico voltam lá.

CAPÍTULO 1

Quem regula dispositivos médicos no Brasil

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 8** Sem exercício neste bloco

Observe a diferença entre regularizar o produto e licenciar o estabelecimento.

Antes de falar de classe ou de petição, vale entender quem faz o quê. Quem fiscaliza uma empresa de dispositivos médicos pode ser a Anvisa, a vigilância do estado ou a do município, e cada uma olha para uma coisa diferente.

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária reúne as três esferas de governo. A Lei 9.782/1999 criou a Anvisa e o sistema; a Lei 6.360/1976 é a lei de base da vigilância sanitária de produtos. A regularização do produto é federal, feita pela Anvisa. A inspeção do dia a dia e o licenciamento de estabelecimentos costumam ser locais.

O que a Anvisa faz com dispositivos médicos

- Publica normas, como RDCs e instruções normativas.
- Regulariza produtos e cancela regularizações.
- Concede a Autorização de Funcionamento (AFE) das empresas.
- Certifica Boas Práticas de Fabricação.
- Monitora o mercado com a tecnovigilância e controla a importação.

Dentro da Anvisa, a Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS) cuida da regularização de dispositivos. Inspeção, certificação de boas práticas e tecnovigilância ficam em outras áreas, que conversam ao longo da vida do produto.

ATOR	RESPONDE POR
Fabricante legal	Projeto e produção do dispositivo
Detentor da notificação	A regularização do produto perante a Anvisa
Importador e distribuidor	Entrada, guarda e venda, com AFE e licença
Responsáveis técnico e legal	As informações e os documentos apresentados

NORMA REVOGADA

A RDC 185/2001 foi revogada pela RDC 751/2022, que entrou em vigor em 1º de março de 2023. Classificar ou notificar com base na norma antiga é erro de partida.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Quem regula dispositivos médicos no Brasil

IDEIA-CHAVE

A Anvisa regulariza o produto; o detentor responde por ele no mercado.

Fonte: Lei 6.360/1976; Lei 9.782/1999; RDC Anvisa 751/2022, Arts. 55, 66 e 67.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Quem regula dispositivos médicos no Brasil

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

As palavras que decidem a classe

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 9 a 13** Sem exercício neste bloco

Observe como uma única definição pode mudar a classe de um produto.

A RDC 751/2022 tem um artigo inteiro só de definições. Não é detalhe: cada termo é uma variável das regras de classificação.

Dispositivo médico é um produto com propósito médico cuja ação principal não é alcançada por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora possa ser auxiliada por eles. Uma tala de imobilização age de forma mecânica; um adesivo com analgésico age pela substância. A finalidade declarada pelo fabricante é o ponto de partida.

As variáveis das regras

- **Invasivo**: penetra total ou parcialmente no corpo, por orifício ou pela superfície corporal.
- **Cirurgicamente invasivo**: penetra pela superfície do corpo no contexto de um procedimento cirúrgico.
- **Ativo**: depende de energia não gerada pelo corpo.
- **Orifício corporal**: abertura natural, inclusive a cavidade ocular, ou abertura artificial permanente, como um estoma.
- **Duração**: transitório (menos de 60 minutos), curto prazo (60 minutos a 30 dias) e longo prazo (mais de 30 dias).

Dois regimes

CRITÉRIO	CLASSES I E II	CLASSES III E IV
Regime	Notificação (Art. 6º)	Análise prévia da Anvisa (Art. 7º)
Análise técnica	Não há (Art. 10, § 5º)	Sim
Dossiê técnico	Mantido pela empresa (Art. 56)	Protocolado (Art. 14)
Revalidação	Dispensada (Art. 28)	A cada 10 anos (Art. 11)

ERRO COMUM

Achar que a notificação vale no protocolo. O produto só pode ser fabricado, importado ou vendido depois da publicação do número no Diário Oficial (Art. 60, § 1º).

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

As palavras que decidem a classe

IDEIA-CHAVE

Sem análise prévia, a verificação acontece depois, na fiscalização, e a responsabilidade é da empresa.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 4º, 6º, 7º, 10, 11, 14, 28, 56 e 60.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

As palavras que decidem a classe

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Classificação nas Classes I e II

NA AULA **Parte 1 • Bloco 3 • slides 14 a 19** Caderno • Exercício 1

Observe qual variável decide a classe em cada exemplo.

As 22 regras de classificação estão no Anexo I da RDC 751/2022 (Art. 9º). Elas se dividem em quatro grupos: não invasivos, invasivos, ativos e regras especiais.

Quem avalia uma classificação refaz o caminho: lê a finalidade declarada, identifica as variáveis e confere qual regra se aplica. Se mais de uma se aplicar, vale a que leva à classe mais alta (Art. 8º, § 6º). Acessórios são classificados por si mesmos (Art. 8º, § 2º).

SITUAÇÃO	CLASSE	REGRA
Não invasivo, pele íntegra (ex.: colar cervical)	I	1
Pele lesada, barreira ou absorção (ex.: compressa)	I	4, a
Pele lesada, controle do microambiente (ex.: hidrogel)	II	4, c
Orifício, uso transitório (ex.: espéculo)	I	5, a
Orifício, curto prazo (ex.: sonda uretral)	II	5, b
Cirurgicamente invasivo, transitório (ex.: lanceta)	II	6
Instrumento cirúrgico reutilizável (ex.: pinça)	I	6, b

Exceções que pegam

A Regra 5 baixa uma classe quando o dispositivo fica na cavidade oral até a faringe, no canal auditivo até o tímpano ou na cavidade nasal. Uma cânula nasal para oxigênio é diferente de uma sonda que desce até o estômago.

ERRO COMUM

Regra conveniente

Escolher a regra que dá a menor classe. A norma manda aplicar a mais rigorosa.

ERRO COMUM

Kit pelo item barato

Num conjunto, o componente de maior risco puxa a classe.

IDEIA-CHAVE

Duração de uso e parte do corpo mudam a classe do mesmo tipo de produto.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Classificação nas Classes I e II

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 8º e 9º e Anexo I, Regras 1, 4, 5 e 6.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Classificação nas Classes I e II

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Enquadramento: é dispositivo?

NA AULA **Parte 1 • Bloco 4 • slides 20 a 25** **Caderno • Exercício 2**

Observe como a mesma substância pode estar num dispositivo ou num medicamento.

Enquadrar é decidir a categoria regulatória do produto. Vem antes da classe, porque define qual norma e qual área da Anvisa se aplicam.

Três critérios decidem: a finalidade declarada, o modo de ação principal e as alegações do rótulo e da propaganda. Um enxaguante bucal que só refresca o hálito é diferente de um que alega tratar gengivite; um spray de água do mar para lavagem nasal é diferente de um descongestionante.

CATEGORIA	O QUE CARACTERIZA
Dispositivo médico	Finalidade médica, ação principal física ou mecânica
Medicamento	Ação farmacológica, imunológica ou metabólica
Cosmético	Higiene ou embelezamento, sem finalidade terapêutica
Saneante	Limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies

Produtos fronteira

Alguns produtos combinam características de mais de uma categoria. A Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA reúne os critérios que a Anvisa usa para decidir esses casos. Quando a dúvida persiste, a empresa pode consultar a área técnica da Agência.

POR QUE IMPORTA

Erro de enquadramento leva a petição no caminho errado, taxa paga à toa e retrabalho. Em notificação, é motivo expresso de cancelamento pela Anvisa (Art. 41, IV).

IDEIA-CHAVE

A finalidade declarada e a alegação do rótulo decidem a categoria.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 2º, § 5º, 4º e 41, IV; Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Enquadramento: é dispositivo?

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Notificação de Classe I

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 3 a 7** **Caderno • Exercício 3**

Observe o que a norma exige mesmo sem análise prévia.

A Classe I tem o caminho mais simples. Simples, porém, não quer dizer sem obrigação: tudo o que a Anvisa não confere antes, pode conferir depois.

O que a petição contém

- Formulário de notificação preenchido (Art. 13, I).
- Pagamento da taxa (Art. 13, caput).
- Para importados, declaração do fabricante legal (Art. 13, II).
- Certificado de conformidade, quando a certificação é compulsória (Art. 13, III).
- Comprovação de regulamentos técnicos específicos, quando houver (Art. 13, IV).

O dossiê técnico não é protocolado na notificação. Ele precisa existir, estar atualizado e disponível para fiscalização, e pode ser formado por referências a documentos do sistema da qualidade (Art. 56).

O rótulo diz quem responde pelo produto

O Art. 47 lista o que o rótulo deve trazer: fabricante legal e detentor, identificação do produto, indicação de estéril e do método, lote ou série, fabricação e validade, uso único, armazenamento, advertências, responsável técnico e o número da notificação. Tudo em português (Art. 46, I).

> **EXCEÇÃO ÚTIL**
>
> Nas Classes I e II, as instruções de uso podem excepcionalmente não acompanhar o produto, se a segurança de uso estiver garantida sem elas (Art. 46, III).

IDEIA-CHAVE

A notificação é ágil porque transfere a verificação para depois. A responsabilidade é toda da empresa.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 13, 46, 47 e 56.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Notificação de Classe I

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Notificação de Classe II

NA AULA **Parte 2 • Bloco 6 • slides 8 a 12** **Caderno • Exercício 4**

Observe o que muda na profundidade das evidências.

A Classe II segue o mesmo regime da Classe I. O que muda é a profundidade da evidência técnica que a empresa precisa manter.

O Art. 57 descreve o que o dossiê técnico contém: descrição do produto e dos acessórios, finalidade, precauções, formas de apresentação, rótulos e instruções, fluxo de fabricação com as unidades fabris e a descrição da segurança e do desempenho conforme os requisitos essenciais. A organização segue o Anexo II, de acordo com a classe (Art. 58).

ASPECTO	CLASSE I	CLASSE II
Evidência técnica	Básica	Ensaios e desempenho conforme normas
Gerenciamento de risco	Proporcional	Mais detalhado, com riscos residuais avaliados
Exemplos	Colar cervical, pinça	Lanceta, eletrodo de ECG, sonda uretral

O gerenciamento de risco

Pela ISO 14971, o fabricante identifica perigos, estima riscos, implementa controles, avalia o risco residual e realimenta a análise com o pós-mercado. Quem fiscaliza procura a ligação entre o perigo, o controle, o rótulo e as advertências. Uma análise genérica, sem relação com o produto real, é um achado clássico.

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PERGUNTA

A finalidade do rótulo é a mesma da notificação? Os ensaios seguem normas aplicáveis? A taxa foi paga? As instruções estão em português?

IDEIA-CHAVE

Mesmo caminho, mais evidência: a Classe II não muda o regime, muda a profundidade.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 57 e 58 e Anexo II; ISO 14971.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Notificação de Classe II

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Do preparo à publicação

NA AULA **Parte 2 • Bloco 7 • slides 13 a 16** Sem exercício neste bloco

Observe qual etapa libera o produto para venda.

A petição entra na Anvisa por sistema eletrônico, mas antes a empresa precisa estar apta a peticionar.

Pré-requisitos

A empresa precisa de Autorização de Funcionamento (AFE) compatível com o que fará: fabricar, importar ou distribuir, além da licença sanitária local. O Certificado de Boas Práticas de Fabricação é exigido na petição das Classes III e IV (Art. 14, V), não para a petição de notificação. Mesmo assim, manter a notificação depende de cumprir as boas práticas (Art. 10, § 7º).

O caminho

- Definir o assunto da petição e a classe.
- Recolher a taxa de fiscalização.
- Peticionar no sistema Solicita com os documentos.
- Protocolar. O processamento ocorre, em rotina, em até 30 dias (Art. 10, § 6º).
- Conferir a publicação do número no Diário Oficial e no Consultas Anvisa.

ISENÇÃO NÃO SE PRESUME

A taxa varia com o porte da empresa e o tipo de petição. Isenção só existe com previsão legal. Exigências têm prazo, e perder o prazo pode levar ao indeferimento.

IDEIA-CHAVE

Só a publicação do número de notificação libera o produto (Art. 60, § 1º).

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 10, 13, 14 e 60; RDC Anvisa 665/2022.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Do preparo à publicação

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

A vida depois da notificação

NA AULA **Parte 2 • Bloco 8 • slides 17 a 22** **Caderno • Exercício 5**

Observe por que a notificação é uma relação contínua, não um ato único.

A notificação é dispensada de revalidação (Art. 28), mas não de manutenção. O produto no mercado precisa continuar igual ao que foi notificado.

Tecnovigilância

O detentor monitora eventos adversos e queixas técnicas, investiga causas, adota ações corretivas, notifica a Anvisa pelos canais oficiais e conduz ações de campo, como recolhimentos, quando necessário. Rastreabilidade de lotes é o que permite agir rápido. Cada evento realimenta o gerenciamento de risco.

Alterações e cancelamento

SITUAÇÃO	O QUE A NORMA DIZ
Alteração	Aprovação requerida, implementação imediata ou não reportável (Art. 16)
Parar de vender	Peticionar o cancelamento (Art. 29)
Irregularidade	A Anvisa pode cancelar: falsidade, risco, documentos ausentes, erro de enquadramento, falta de resposta (Art. 41)

O RACIOCÍNIO COMPLETO

Enquadrar, classificar, definir o regime, reunir o que a norma exige, peticionar e manter. Quem começa pela documentação costuma errar na primeira etapa.

IDEIA-CHAVE

A notificação dura toda a vida comercial do produto.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 16, 28, 29 e 41; RDC Anvisa 551/2021 (ações de campo).

CAPÍTULO 8 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A vida depois da notificação

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 9

Glossário do módulo

Dispositivo médico

Produto com propósito médico cuja ação principal não é farmacológica, imunológica ou metabólica.

Enquadramento

Decisão sobre a categoria regulatória do produto, anterior à classe.

Classe de risco

Grau de risco de I (baixo) a IV (máximo) que define o regime.

Notificação

Regime das Classes I e II, sem análise técnica prévia.

Orifício corporal

Abertura natural do corpo, inclusive a cavidade ocular, ou abertura artificial permanente.

Uso de curto prazo

Uso contínuo entre 60 minutos e 30 dias.

Regra mais rigorosa

Princípio de aplicar a regra que leva à classe mais alta quando várias se aplicam.

Produto fronteira

Produto com características de mais de uma categoria, até a decisão da Anvisa.

Dossiê técnico

Conjunto de informações do produto; na notificação, fica com a empresa.

AFE

Autorização de Funcionamento da empresa concedida pela Anvisa.

Tecnovigilância

Monitoramento de eventos adversos e queixas técnicas no mercado.

CAPÍTULO 10

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Qual é a diferença entre regularizar um produto e licenciar um estabelecimento? *(Cap. 1)*

2. Por que a duração de uso é a variável mais esquecida na classificação? *(Cap. 2)*

3. Uma sonda pode ser Classe II ou Classe IV. O que muda entre os dois casos? *(Cap. 3)*

4. Como uma alegação no rótulo pode mudar a categoria de um produto? *(Cap. 4)*

5. Se a Anvisa não analisa a notificação antes, como ela verifica o que foi declarado? *(Cap. 5)*

6. O que a empresa precisa manter de evidência para um produto Classe II? *(Cap. 6)*

7. Por que o protocolo não basta para começar a vender? *(Cap. 7)*

CAPÍTULO 10 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

8. Cite três situações em que a Anvisa pode cancelar uma notificação. *(Cap. 8)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Domínio Regulatório com IA

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com